

1500441-41.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Valdir Claudinei Lamão Afonso e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

No dia 07/10/2019, no local e horário descritos na denúncia, " os denunciados praticavam o tráfico de drogas no local dos fatos, sendo que mantinham em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba - SP - cep 13330-130

1500441-41.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500441-41.2020.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Valdir Claudinei Lamão Afonso e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

No dia 07/10/2019, no local e horário descritos na denúncia, " os denunciados praticavam o tráfico de drogas no local dos fatos, sendo que mantinham em depósito 05 porções de cocaína, com peso líquido de 2,8 g. (dois gramas e oito decigramas), que ficavam escondidas na calçada situada do outro lado da rua, de onde retiravam os entorpecentes para servir os usuários. Ocorreu que a prática criminosa fora flagrada por câmeras da via pública e guardas civis foram acionados acerca dos fatos, rumando ao local para averiguação. Ali, os agentes públicos notaram a

presença dos denunciados e decidiram pela abordagem deles, oportunidade em que nada de ilícito fora localizado. Entretanto, auxiliados pelas imagens do monitoramento, direcionaram até o local onde as drogas estavam homiziadas, encontrando-as." Defesa preliminar nos autos. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução, com prova oral e interrogatório. Alegações finais do Ministério Público, com pedido de absolvição por falta de provas. Nos memoriais escritos, a Defesa requer a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Julga-se apenas a conduta de ROSEANE.

Não há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

Conforme bem observado pelo Ministério Público, não há juízo de certeza da responsabilidade criminal. De fato, nas imagens consta apenas uma movimentação da ré ao local onde estaria os entorpecentes ilícitos, conforme fls. 24/45.

Além disso, nenhum dos guardas civis viu o exercício do comércio de entorpecentes pela acusada.

Tais elementos não permitem a conclusão de que o entorpecente pertencia ou estava de posse da ré.

ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO Roseane Siqueira e Valdir Claudinei Lamão Afonso da acusação de incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Oficie-se para a destruição do entorpecente.

Publique-se e intime-se. Ciência ao Ministério Público. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Após o trânsito em julgado, archive-se, com as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA